SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2247116 - MG (2025/0472405-9)

RELATORA	**:**	**MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS**
AGRAVANTE	:	DAVID DE SOUZA BARBOSA
ADVOGADO	:	DANIEL DA SILVA ALVES - MG109185
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROBATÓRIA. FUNDADAS RAZÕES E ESTADO DE FLAGRÂNCIA. LIMITES DO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, com incidência das Súmulas n. 7 e 83/STJ.

2. No recurso especial, a defesa alegou violação aos artigos 244 e 245 do Código de Processo Penal, por ausência de fundada suspeita para a realização de busca domiciliar, e ao artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pugnando por fração superior ao mínimo do redutor do tráfico privilegiado.

3. O recurso especial não foi conhecido, com aplicação das Súmulas n. 7 e 83/STJ. No agravo regimental, o recorrente restringiu a insurgência à tese de nulidade da busca domiciliar, sustentando inexistência de informações prévias sobre comércio de drogas no imóvel, inviabilidade de percepção externa de odor de maconha diante do armazenamento do entorpecente em geladeira, e ausência de autorização válida para o ingresso, em razão de suposta agressão policial; requereu a declaração de nulidade das provas colhidas. O Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal manifestaram-se pelo não provimento e pelo não conhecimento do agravo regimental, respectivamente.

Documento eletrônico VDA58858988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 18/08/2026 às 00:52:34 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/08/2026 15:26:41
Código de Controle do Documento: f7cfd8ab-08e4-4daa-837b-6fe008c48461

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se, no caso, a atuação policial foi precedida de fundadas razões e estado de flagrância, à luz dos artigos 244 e 245 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O agravo regimental é conhecido quanto à alegada violação aos artigos 244 e 245 do Código de Processo Penal, pois houve impugnação específica da decisão monocrática nesse ponto, permanecendo inviável apenas a reapreciação da fração da minorante do tráfico privilegiado, não impugnada no agravo, hipótese em que incide o óbice da Súmula n. 182/STJ.

6. As instâncias ordinárias reconheceram a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio, consubstanciadas em informações pretéritas sobre tráfico de drogas no endereço, percepção de forte odor de maconha “in natura” vindo da residência, admissão do agravante de que possuía certa quantidade de haxixe no interior do imóvel e autorização para entrada dos policiais, configurando situação de flagrante delito de crime permanente e legitimando a medida.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a validade da busca domiciliar fundada em denúncia ou informações especificadas sobre tráfico, percepção de odor de entorpecentes proveniente da residência e autorização do morador, reputando tais elementos suficientes para caracterizar fundadas razões para o ingresso no imóvel sem mandado judicial.

8. A pretensão defensiva de afastar as premissas assentadas pelo Tribunal de origem — especialmente quanto à percepção do odor de maconha, à existência de informações prévias sobre tráfico de drogas no local, à admissão de posse de entorpecente e à autorização para ingresso — implica reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada na via especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. *Resultado do Julgamento:* Agravo regimental conhecido em parte e, na extensão conhecida, não provido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, com incidência da Súmula n. 7/STJ, e reputando válida a busca domiciliar e as provas dela decorrentes.

Tese de julgamento:

1. A percepção de forte odor de maconha proveniente da residência, associada a informações pretéritas sobre tráfico de drogas no local, à admissão do morador quanto à posse de

Documento eletrônico VDA58858988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 18/08/2026 às 00:52:34 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/08/2026 15:26:41
Código de Controle do Documento: f7cfd8ab-08e4-4daa-837b-6fe008c48461

entorpecente e à autorização para ingresso, configura fundadas razões e estado de flagrância aptos a legitimar a busca domiciliar, afastando a nulidade das provas.

2. A revisão, em recurso especial, de premissas fático-probatórias fixadas pelas instâncias ordinárias acerca da existência de fundadas razões, da percepção de odor de entorpecente e da autorização para ingresso no domicílio encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 244 e 245; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Súmulas n. 7, 83 e 182/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.124.083/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.11.2025, DJEN 27.11.2025; STJ, AgRg no HC n. 921.258/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18.11.2025, DJEN 22.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por David de Souza Barbosa contra decisão monocrática de fls. 519-522 que não conheceu do recurso especial, com incidência das Súmulas n. 7 e 83/STJ.

O agravante foi condenado como incurso no artigo 33, caput e §4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 417 dias-multa (fls. 271-288).

Em apelação, a sentença foi mantida (fls. 445-459).

Na sequência, a parte interpôs recurso especial sustentando violação aos artigos 244 e 245 do Código de Processo Penal, por ausência de fundada suspeita para a realização de busca domiciliar. Ainda, asseverou violação ao artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, por entender que faz jus à fração superior ao mínimo do redutor (fls. 468-477).

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões (fls. 493-496).

O recurso especial foi admitido (fls. 500-501).

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso ou, caso conhecido, pelo não provimento, em parecer assim ementado (fls. 510-516):

> PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA E SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DE DELITO PERMANENTE DEVIDAMENTE RECONHECIDAS. VALIDADE DO INGRESSO POLICIAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DIANTE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL E, SE CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO.

Documento eletrônico VDA58858988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 18/08/2026 às 00:52:34 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/08/2026 15:26:41
Código de Controle do Documento: f7cfd8ab-08e4-4daa-837b-6fe008c48461

O recurso especial não foi conhecido, com incidência das Súmulas n. 7 e 83/STJ (fls. 519-522).

No presente agravo regimental, o recorrente insiste na tese de nulidade da busca domiciliar. Assevera inexistir informação prévia de comércio de drogas no imóvel, ressaltando que o policial militar vizinho teria, por coincidência, sentido odor de maconha. Afirma ser indispensável a avaliação judicial da credibilidade do depoimento policial, para resguardar a inviolabilidade domiciliar, destacando que o próprio agente apontou que a droga foi encontrada na geladeira, o que tornaria implausível a detecção do cheiro do lado de fora. Questiona, ainda, a alegada autorização para ingresso na residência, indicando registro fotográfico de audiência de custódia que evidencia corte profundo decorrente de agressão policial, corroborado por relatório médico. Nesses termos, requer a declaração de nulidade das provas colhidas pela busca domiciliar (fls. 529-535).

O Ministério Público de Minas Gerais apresentou impugnação pelo não provimento do agravo regimental (fls. 545-548).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo regimental, em parecer assim ementado (fls. 554-558):

> PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que não conheceu do recurso especial enseja o não conhecimento do agravo regimental, em razão do óbice previsto na Súmula nº 182/STJ. 2. Parecer pelo não conhecimento do agravo regimental.

É o relatório.

VOTO

O agravo regimental preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A parte interpôs recurso especial com duas questões: reconhecer a violação à legislação federal sobre requisitos para busca domiciliar e no tocante à fração do tráfico privilegiado.

Todavia, no presente agravo regimental, a defesa apenas reiterou a nulidade probatória e deixou de impugnar a decisão monocrática quanto ao redutor do tráfico privilegiado. Desse modo, o objeto de exame restringe-se à alegada violação aos artigos 244 e 245 do Código de Processo Penal.

Embora o parecer ministerial recomende o não conhecimento do agravo regimental com fundamento na Súmula n. 182/STJ, entendo que a decisão monocrática foi suficientemente impugnada quanto à alegada violação aos artigos referentes à busca domiciliar, permanecendo inviável somente a apreciação de modificações na fração da minorante do tráfico.

Apesar da inconformidade do recorrente, consta da decisão agravada que as instâncias originárias reconheceram a justa causa para o ingresso policial, assentada em informações pretéritas sobre tráfico no local, percepção de odor intenso de maconha em estado natural proveniente da residência, admissão do recorrente quanto à posse de haxixe e autorização para entrada. Confira-se os excertos a seguir (fls. 519-522):

> [...] Com efeito, tenho que na hipótese pairavam fundadas suspeitas sobre a prática do delito de tráfico de drogas no imóvel

Documento eletrônico VDA58858988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 18/08/2026 às 00:52:34 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/08/2026 15:26:41
Código de Controle do Documento: f7cfd8ab-08e4-4daa-837b-6fe008c48461

de propriedade do apelante, seja em razão de **informações pretéritas que davam conta de que naquela endereço o indivíduo de nome David estaria comercializando entorpecentes, seja pela constatação, por parte dos militares, do forte odor de maconha "in natura" vindo da residência do apelante.**

Importante frisar que os policiais ouvidos em juízo foram uníssonos ao relatar que da residência do Cb. Renato Ribeiro de Paula **era possível sentir o odor de maconha, tendo** ambos ainda asseverado que ao chamarem no portão da casa de David, **foram atendidos pelo apelante que, além de admitir que possuía certa quantidade de haxixe no interior do imóvel, autorizou a entrada dos militares na propriedade.**

Imperioso destacar que, conforme depoimento dos militares, o odor que saía da residência do apelante não se referia à fumaça de eventual cigarro de maconha, mas, sim, da droga em estado "in natura".

O Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, admite o ingresso domiciliar quando há identificação de odor de entorpecentes proveniente de imóvel vizinho, associada a notícias anônimas, e assenta que o afastamento da autorização do morador demanda reexame de provas, conforme precedentes mencionados:

> DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] **A decisão agravada concluiu que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que valida a busca domiciliar fundada em denúncia anônima especificada, percepção de odor de entorpecente e autorização do morador, aplicando o óbice da Súmula n. 83, STJ.** 6. A revisão das premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem, como a autorização do morador, percepção do odor e fundadas razões para a busca, demandaria revolvimento do conjunto probatório, vedado pela Súmula n. 7, STJ. [...] (AgRg no REsp n. 2.124.083/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)

> DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA RESIDENCIAL . FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO IMPROVIDO .[...] 2. No caso concreto, o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de fundadas razões. Isso porque **os policiais conseguiram perceber os indícios da ocorrência do delito permanente ainda no exterior da residência enquanto realizavam a apreensão de arma e grande quantidade de drogas na casa ao lado, ao sentirem o forte odor de maconha, o que justificou o ingresso no domicílio.** 3. Presentes as fundadas razões que amparam a atuação policial, conforme precedentes desta Corte. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 921.258/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 22/12/2025.)

Verificado o estado de flagrância antes do ingresso no domicílio, a diligência é válida e afasta a alegação de ilicitude das provas. Assim, a pretensão de afastar as premissas fixadas, fundada na alegada ausência de percepção do odor do entorpecente, na suposta agressão policial e na

Documento eletrônico VDA58858988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 18/08/2026 às 00:52:34 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/08/2026 15:26:41
Código de Controle do Documento: f7cfd8ab-08e4-4daa-837b-6fe008c48461

inexistência de autorização para o ingresso, demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via especial.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.

Documento eletrônico VDA58858988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 18/08/2026 às 00:52:34 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/08/2026 15:26:41
Código de Controle do Documento: f7cfd8ab-08e4-4daa-837b-6fe008c48461